

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR DA SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA

Apelação Cível n. 0900193-90.2016.8.24.0064/TJSC

Apelante: Antunelli e Antunelli Instituição de Idosos Ltda. (CNPJ 02.145.891/0001-08)

Apelante (litisconsorte passivo): Município de São José

Apelado: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

Relator: Des. Carlos Adilson Silva — Gabinete 03

Origem: Ação Civil Pública n. 0900193-90.2016.8.24.0064 — Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José

Ref.: despacho do Evento 25 e intimação do Evento 27

ANTUNELLI E ANTUNELLI INSTITUIÇÃO DE IDOSOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 02.145.891/0001-08, com sede registrada na Rua Vergilino Domingos da Silva, n. 1.100, e estabelecimento na mesma via, n. 1.003, Loteamento Canaã, Bairro Serraria, São José/SC, CEP 88.115-170, apelante nos autos em epígrafe, vem, por seu advogado infra-assinado, inscrito na OAB/SC sob o n. 53.040, com escritório na Rua Angelita Figueiredo, n. 1.596, Sala 1004, Torre B, Bairro Areias, São José/SC, CEP 88.113-710, endereço eletrônico gfdoes@gmail.com, em cumprimento ao despacho do Evento 25, expor e requerer o que segue.

I — Do despacho do Evento 25 e da tempestividade desta manifestação

1. No Evento 25 (26/08/2026), Vossa Excelência assentou que não há nos autos decisão concedendo a gratuidade da justiça à apelante — a anotação de gratuidade constante da autuação decorreu de erro de cadastro, já retificado (Eventos 22 e 23) — e, com fundamento no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a prévia intimação da apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar os pressupostos da gratuidade ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. [CONFERIR NO EPROC: cotejar com a transcrição literal do dispositivo do Evento 25]

2. A intimação foi expedida no Evento 27, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 27/08/2026 (Evento 28) e publicada em 28/08/2026 (Evento 29). O prazo de cinco dias úteis (CPC, arts. 219 e 224, §§ 2º e 3º) teve início em 31/08/2026 e encerra-se em 04/09/2026, como computado pelo próprio sistema no Evento 27. Esta manifestação é tempestiva.

II — Da opção pelo recolhimento do preparo

3. Nada impugnando no despacho, a apelante optou, entre as duas alternativas nele abertas, pela segunda — o recolhimento do preparo —, o que torna desnecessária a demonstração a que se refere a Súmula 481 do STJ.

4. A guia de preparo recursal de apelação foi emitida pela Seção de Custas Judiciais da Diretoria de Cadastro e Distribuição Processual deste Tribunal em 02/09/2026 (Evento 31), no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), identificada no sistema sob o n. 51010131 [CONFERIR NO EPROC: número/ID e valor constantes da guia do Evento 31 e da aba "Custas" do 2º grau, e coincidência com o Doc. 1; se divergirem do ID lido na tela do 1º grau, substituir pelo número da guia], calculada pelo próprio sistema do Tribunal com base no Anexo Único da Lei estadual n. 17.654/2018, com os valores atualizados para o exercício de 2026. Tratando-se de autos eletrônicos, não há porte de remessa e de retorno a recolher (CPC, art. 1.007, § 3º).

5. O pagamento foi efetuado em 02/09/2026, pelo meio disponibilizado no Evento 32, e está comprovado no Doc. 1, que reúne a guia, o comprovante de pagamento e o extrato da guia. [MANTER SÓ SE O PAGAMENTO FOI POR BOLETO: O vencimento do boleto não interfere na contagem do prazo processual (Resolução CM n. 3/2019 do TJSC, art. 1º, § 4º); o pagamento efetivou-se em 02/09/2026, dentro do prazo do Evento 27.] [CONFERIR NO EPROC ANTES DE PROTOCOLAR: meio de pagamento (cartão ou boleto), pagamento integral e à vista, data efetiva do pagamento e situação "paga/baixada" da guia na aba "Custas" do 2º grau; se a guia ainda constar "aguardando compensação", suprimir a expressão "e o extrato da guia" e manter guia e comprovante, ajustando no mesmo sentido a alínea "a" dos pedidos e a descrição do Doc. 1]

6. O recolhimento é tempestivo e singelo. Formulado o requerimento de gratuidade nas razões recursais (Evento 280 dos autos de origem; certidão do Evento 23 deste recurso), a apelante estava dispensada de comprovar o preparo no ato da interposição (CPC, art. 99, § 7º), e o despacho do Evento 25, na forma do § 2º do mesmo artigo, facultou-lhe, em alternativa à demonstração dos pressupostos do benefício, o recolhimento em prazo certo — alternativa que a apelante exerceu. Não incide, portanto, o § 4º do art. 1.007 do CPC: a hipótese de quem requereu a gratuidade no ato da interposição é regida pela norma especial do art. 99, § 7º, que prevê recolhimento singelo no prazo fixado pelo relator, e não pela regra geral do recolhimento em dobro, reservada a quem simplesmente deixou de comprovar o preparo. Recolhido o preparo no prazo assinado por Vossa Excelência, está afastada a deserção (CPC, art. 1.007, caput). Satisfaz-se, com isso, também a condição a que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Evento 15) subordinou o conhecimento do recurso.

7. Caso, por qualquer razão, se entenda haver dúvida quanto ao valor, à vinculação da guia ao recurso ou à compensação do pagamento, a apelante requer, desde logo, a intimação para complementação ou saneamento no prazo de cinco dias, na forma do art. 1.007, §§ 2º e 7º, do CPC, antes de qualquer consequência processual.

III — Da desistência do requerimento de gratuidade

8. O recolhimento do preparo substituiu, por opção exercida no prazo assinado por Vossa Excelência, o requerimento de gratuidade formulado nas razões recursais. Por isso, a apelante desiste expressamente do requerimento incidental de gratuidade da justiça formulado nas razões recursais (Evento 280 dos autos de origem, conforme certidão do Evento 23 deste recurso) e requer que seja declarado prejudicado (CPC, art. 200). Não o renova, não o mantém nem o reitera. A desistência não tem qualquer reflexo sobre o conhecimento da apelação, cujo preparo está integralmente recolhido.

9. Pela mesma razão, fica sem objeto apenas o item "b" dos memoriais do Evento 17, que partia da anotação cadastral de gratuidade "deferida", posteriormente retificada (Eventos 22 e 23). Ficam mantidos, no mais, o recurso de apelação e os demais requerimentos dos memoriais.

10. Não há, aqui, ato incompatível com o interesse de recorrer (Súmula 51 deste Tribunal): o recolhimento não acompanhou o pedido de gratuidade; veio em seu lugar, como cumprimento da alternativa fixada no Evento 25. De todo modo, a consequência prevista naquele enunciado limita-se ao ponto — o requerimento de gratuidade —, de que a apelante já desistiu expressamente (item 8), mantido integralmente o recurso.

IV — Do registro da cronologia

11. Apenas para documentar a cronologia, registra-se que a anotação cadastral de gratuidade "deferida" (Evento 293 dos autos de origem; Eventos 3 e 4 deste recurso) foi retificada neste grau em 21/08/2026 (Eventos 22 e 23) e que, em 02/09/2026, a tela "Custas" dos autos de origem ainda exibia tarjados — isto é, indisponíveis para emissão — os itens de preparo da apelante, e a guia somente foi gerada pela Seção de Custas Judiciais no mesmo dia, após solicitação do subscritor (Eventos 31 e 32; Doc. 4). O recolhimento seguiu-se imediatamente, dentro do prazo do Evento 27.

12. Nada se requer a esse título. O registro é feito com a ressalva do art. 1.007, § 6º, do CPC, apenas para a hipótese de se cogitar consequência diversa do recolhimento simples.

V — Da representação processual

13. A apelante é sociedade limitada unipessoal. Seu sócio único e administrador, com poderes de representação judicial ativa e passiva (Cláusula Quinta), é o advogado que subscreve esta petição, conforme a Sétima Alteração do Contrato Social arquivada na JUCESC em 08/06/2021, já constante dos autos de origem (Evento 257, CONTRSOCIAL9). O subscritor atua, portanto, na dupla condição de administrador e de advogado da apelante.

14. Em reforço, e para que não paire dúvida quanto à representação da apelante, junta-se procuração atualizada (Doc. 2), outorgada pela sociedade, por seu administrador, na forma do art. 75, VIII, do CPC, com poderes gerais e especiais para o foro (CPC, art. 105) e com cláusula pela qual a apelante ratifica expressamente todos os atos praticados em seu nome pelo subscritor nestes autos, nos autos de origem e no incidente n. 5049926-11.2026.8.24.0000 (pedido de efeito suspensivo) — Código Civil, art. 662, parágrafo único —, acompanhada do ato constitutivo vigente (Doc. 3).

VI — Pedidos

15. Ante o exposto, a apelante requer:

a) o recebimento da guia de preparo, do comprovante de pagamento e do extrato da guia (Doc. 1), reconhecendo-se cumprido o despacho do Evento 25 pelo recolhimento tempestivo e integral do preparo, afastada a deserção;

b) que se declare prejudicado, ante a desistência expressa manifestada no capítulo III, o requerimento de gratuidade da justiça formulado nas razões recursais (Evento 280 dos autos de origem);

c) subsidiariamente, em caso de dúvida quanto ao valor, à vinculação da guia ou à compensação do pagamento, a intimação da apelante para complementação ou saneamento no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.007, §§ 2º e 7º), antes de qualquer consequência processual;

d) a juntada da procuração (Doc. 2) e do ato constitutivo da apelante (Doc. 3), com a anotação do mandato no cadastro de procuradores, e a juntada dos documentos que compõem o Doc. 4;

e) o prosseguimento do recurso, com a inclusão em pauta e a intimação da pauta na pessoa do subscritor, Gabriel Fabrício do Espírito Santo, OAB/SC 53.040.

16. Documentos que acompanham esta petição:

- Doc. 1 — Guia de preparo recursal (Evento 31), comprovante de pagamento de 02/09/2026 e extrato da guia;
- Doc. 2 — Procuração *ad judicia et extra*, com cláusula de ratificação;
- Doc. 3 — Sétima Alteração do Contrato Social da apelante (JUCESC, 08/06/2021, Termo de Autenticação n. 218.834.454);
- Doc. 4 — Captura da tela "Custas" dos autos de origem, de 02/09/2026, e mensagens trocadas com a Seção de Custas Judiciais em 02/09/2026.

17. O subscritor declara autênticas as reproduções digitalizadas que acompanham esta petição, cujos originais permanecem sob sua guarda (Lei n. 11.419/2006, art. 11, § 1º; CPC, art. 425, VI e § 1º).

Nestes termos, pede deferimento.

São José/SC, 2 de setembro de 2026. [CONFERIR: data do protocolo efetivo — se for 03/09/2026, ajustar também a data da procuração (Doc. 2) e conferir a da petição de cadastro, que deve ser igual ou posterior]

Gabriel Fabrício do Espírito Santo

OAB/SC 53.040

Rua Angelita Figueiredo, n. 1.596, Sala 1004, Torre B, Bairro Areias, São José/SC, CEP 88.113-710 — gfdoes@gmail.com — (48) 98421-6664